

עין משפט
גזר מצוה

גזר א מיי פֿ׳ט מהל' כלי המקדש הלכה נ סמג עשין קעג:
גז ב מיי פֿ׳ת מהלכות גירושין הל' טו סמג עשין ט טוש״ע אה״ע ס׳ קבד סעף ח:
גז ג מיי שס טוש״ע אה״ע שס סעף ח כהג״ה:
גז ד מיי שס הל' יד סמג שס טוש״ע אה״ע ס׳ קמג סעף יא:
גז ה טוה״ע ס׳ קמג:
ס ז ח ח מיי פֿ׳ד מהל' גירושין הל' ד סמג שס טוש״ע אה״ע ס׳ קבד סעף ו:
סא ט מיי שס ופי׳ מהל' טוען ועשען הל' א ה סמג עשין אה טוש״ע שס וטוש״ע ח״מ [ס׳ עב סעף כא] ס׳ קלה סעף א:

—s—

גליון הש"ס

^{גמ'} בין שיפה לשיפה. עיי' לקמן דף כא ע"ב מוס' ד"ה ילא זא:

—s—

פסקי רי"ד

תרי"ד היה זה גיטין והגנייז שלי אינה מגורשת פי' דכיון שהנייר שלו לא יתן לה כלום וגמצא אחרות פורחות באורי ע"מ שתחזירי לא את הכתב מגורשת פי' והיא תחזור לו את הנייר כדי לקיים תנאו ותקרא נתינה דמתנה ע"מ לתחזיר שמה מתנה: בעי רמי בר חמא היו מוחזקים בטבילה שהיא שליה וגט כתוב עליה והרי היא יוצאה מתחת ידו מהו פי' והוא רוצה ליתנה לאשה ולגרשה בנט הכותב עלי' והתורה אמרה וכתב ותתן על הבעל מוטל לכתוב וליתן ובעי' שהיא הגנייז או כל חפץ הכותב עליו הגט שלו מי אמרין אקנייה גנייהלה או דלמא אשה לא ידעה לאקניי פי' לא ידעה לאקנייה דבר שאין בובה לתת מתנה מגוריה כוה שעתיד לחזור לה ולא גמרה ואקנייה ליה אלא כעין שאלה נתנה לו והוא פסול דבעי ליתן בידה שהיא החפץ של בעל וליכא ת"ש אף הוא העיד על כפר קטן שהיה בירושלים והיה שם זקן אחד והיה מלוה לכל בני כפר וכותב בכתב ידו ואחרים חותמים ובא מעשה לפני חכמים והוכשירו ואמאי הא בעי' ספר מקנה וליכא פי' בעי' שהלוה יקנה לו קרקעותיו וישעבדו לו בספר וימסור לו למלוה הספר כותב וליכא אלא לאו משום דהווא זקן הווא מקנה לזו(ה) ויהיב להו מקנה והם הכי גמי האשה ודילמא זקן שאני דידע לאקניי אבל אשה לא:

(א) אולי צ"ל ויסת לו ושפיר הוי ספר מקנה וא"כ הכי נמי:

ב:

התקבלי גיטיך והתקבלי בתובתיך מהו. אע"ג דכתבו על איסורי הנאה כשר היינו משום דיהיב לה מיהא כל הגט אבל הכא לא יהיב לה אלא בתורת פרעון: **ע"ל** מנת שתחזירי ל"י הנייר מגורשת. בפרק מי שאלחו (לקמן דף עה.) קצעי מ"ש רישא

ומי"ש סיפא ומפרש לשון אחד משום דסיפא הוי תנאי ומעשה דגזר אחד והוי תנאי בטול ומעשה קיים דקסבר ההוא לישנא דאומר ע"מ לאו כלאומר מעכשיו דמי ואין גט יכול לחול עד שתחזירנה ואז א"א להמגרש שאין הגט גידה הילכך אע"פ שלא החזירנה מגורשת ורצא דקלאמר צפ"ק דקידושין (דף ו:) הילך אחריו זה במתנה ע"מ שמחזירו לי החזירי ילא כו' לא קצר כההוא לישנא אלא רצא לטעמיה דמפרש צפ" מי שאלחו משום דהוי מעשה קודם לתנאי ואע"ג דבההיא דלתרוע נמי מעשה קודם לתנאי לא דק רצא במילתיה למינקט התנאי כמו שז"רץ להתנות ולההוא לישנא דמפרש צמי שאלחו (לקמן עד.) משום דכל האומר ע"מ כלאומר מעכשיו דמי לא הוי גט אלא אם כן החזירנה לבסוף שנתקיים התנאי ואז הוי גט מעשה שצא לידה: **ספ"ר** אחד אמר רחמנא ולא שנים ושששה ספריים.

אע"ג דלקמן (דף כא:) דרשי רבנן ספר לספירת דברים מכל מקום דרשי' נמי הך דרשה דהכא וא"ת היכי מנסירין צפ" בתרא (לקמן דף פו:) ש"יר מקצת הגט וכמבו דגד השני הוה לן למיפסל צשני דפין משום ספר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושששה ספרים כדאמר' צפ"צ דסוטה (דף יח.) כתבצ צשני דפין פסולה ספר אחד אמר רחמנא כו' ואורי' דשני דפיס דסוטה איירי צשמי חתיכות^א ולקמן איירי בקלף אחד צשמי עמודים:

לא צריבא דמעורה. מכאן מדקדק ר' ינחק צר מרדכי דאין לרין' בגט שמתא כל אות ואות מוקפת גויל מארבע רחומיה כדלמר הכא דמעורה ור"י אומר דאין מכאן ראייה דהא דקלאמר דמעורה^ב היינו רגל ח' של שטה עליונה צט' של שטה שמחתיה או ראש ל' צה' או צח' שלמעלה הימנה^ג ומ"מ נראה לר"י דאין לרין' ראייה להכשיר דדוקא צס"ת תפילין ומוחוז צעינן שהיו האותיות מוקפות גויל כדלמר בפרק

הקומץ (מנחות דף לה.) משום דכתיב צהו וכתבתם כתיבה תמה אבל בגט ליכא קפיפא דלפי' ספר רדיו לא צעינן בגט^ד דספר דכתב בגט לספירת דברים הוא דלתא (לקמן כא.):
בבתובת קעקע. מדאורייתא ליכא איסורא עד שיכתוב ויקעקע צדיו וצכחול כדתנן צפ"ג דמכות (דף כא.) ולר' שמעון אינו חייב אפי' כתב וקעקע עד שיכתוב את השם פי' שס דע"ו כדמפרש התם בגמרא ומיהו איסורא דרבנן איכא הכא^ה דלפי' אפר מקלה אסור ליתן על גבי מכתו מפני שנראה ככתובת קעקע ואפי' היא הכא איסורא דאורייתא מ"מ הוי גט כדלמר'ר' לעיל כתבו על איסורי הנאה כשר אע"ג דאסור לכתוב דהא מיתנהי צאיסורי הנאה: **ר'נ"ש** דאמר ריש ל'קיש הגורדות אין להם חוקה. פי' לאלתר אלא עד ג' שנים יש להם חוקה כדלמרין צחוקת הצמים (צ"צ דף לו.) וא"ת מתני' הוה ליה לאתויי דתנן התם (דף כה.) העבדים חוקתן ג' שנים מיום ליום אבל לאלתר לא ועוד מאי קמ"ל ריש לקיש מתני' היא דוחק לומר כמו שפי' הרצ ר' יהודה מקורצני"ל דריש לקיש אמא לאשמועינן אפי' כהה"ג דאיירי הכא שהגט כתוב על ידו או על קרן של פרה דאיכא הוכחה קצת דיהציה לאשה אפ"ה אין לה חוקה ולהכי מיייתי מר"ל דא"כ הוה ליה לפרושי צהדיא כיון דלא אינטריך לאשמועינן אלא צבי האי גוונא אלא י"ל^ו דמתמני' לא שמעינן גודרות דה"א דוקא עבדים צדני דעת^ז ועיילי מנפשייהו^ח אבל גודרות אין דרכם לילך לצית איש נכרי ולהכי ה"א הכא^ט שהגט כתוב על ידו ומוכח קצת שהוא שלה יש לה חוקה להכי מיייתי מגודרות דאין להם חוקה אע"פ שיש הוכחה דלא עיילי מנפשייהו כמו עבדים: **אשה לא ידעה לאקניוי**. פירוש דגזר שהוא מחזיר לה ולא גמרה ומיקניא ליה אלא בתורת שאילה משאלתו לו^י אע"ג דלמר' לעיל דדמי כתיבה סופר אקנו ליה רבנן מדידה^{יא} מ"מ טבאלא דידה לא מקנו ליה ואת"י וכי לא ידע מתני' (י^ב [דכותבת] דפשיט מינה צסמון דהאשה כותבת את גיטה וי"ל דמני' לדחוי דכותבת על קלף צבעל אלא שנותנת שצר הכתיבה ורב אשי דפשיט מינה משמע ליה^{יג} דלריי צקלף שלה:

וברתב בכתב ידו ואחרים חותמים. ^{יד} ואס תלמר מה ענין שטרי הלואה לגט דאינס אלא לרליה ופי' צמלוה על פה היה גובה ממשעבדי אי לא משום דאין לה קול כדלמרין צחוקת הצמים (צ"צ מנב.) דמאן דיוץ^{טז} צלנעה יוצק ומכר^{יז} שיש לו קול אמרינן (שס מא:) המוכר שדהו צעדים גובה מנכסים משועבדים ונראה לפרש דנראה לגמרל דמסתמא כיון שהיה מלוה לכל צמי העיר גס הם היו עושים לו טובה ונותנים לו צמתנה או מוכרים לו שדות^{יח} דפעמים שלא היו קנוין לו אלא צשטר כגון שדי נתונה לך או מכורה לך^{יט} וגם השטרות האלו היה כותב אותם ואחרים חותמים:

המביא גט פרק שני גיטין

הא צעינא מכתב. פתומי חותם: **מגואי**. מכה הרושם צאותו **לד** שהצורה צולטת צו אבל ציך דוחק מאצראי והיא צולטת מגואי: **הא ליכא שאר לא**. דמקום גט צעי למיתב לה מתנה גמורה משום גירושין ולא לשם פרעון דכתיב ונתנ^א: **אי אמר לה**. לכתובתיך: **אויאל**. גליון: **והנייר**. כל הנייר איז מעכב לעצמי: **אינה מגורשת**. דכיון דהנייר שלו לא נתן לה כלום דנמצאו אותיות פורחות צאור: **הרי זו מגורשת**. ותחזיר דמתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה^ב: **נייר צצין שיטה לשיטה**. שלי מהו: **דמעורה**. מעורה צמקצת שהיו צו אותיות ארוכים המגיעין משיטה לשיטה צראשי כל מיצה ומיצה: **וסרי הוא**. העצד: **יואל מסתם ירה**. שהצינאו לפינוו ולמרה צעלי נתן לי העצד הוה וגירשני צו כדתנן צמתני'^ג ונותן לה העצד: **מסו**. מי מהימנה בלא עדי מסירה הואיל ועכשיו הוה צרשומה או דילמא הוה מנפשיה אזל: **לפודייץ הוא**. דילמא תנאה הוה צגיטא ומסתמיה והדר כתיבה: **צעדי מסירה**.

שקראוהו: **ור' אלעזר היא**. דלמר אי אפשר לגט בלא עדי מסירה: **אלא לרמי צר חמא קשיא**. דצעילא דידה צדליכא עדי מסירה היא: **כסותם קעקע**. אינה נמחקת עולמית: **הגודרות**. צהמות על שס גדרות לאן (צמדכר ג:) אין לטן חוקה. אדס שצפסן אינו יכול לטעון לצעליהס מכרתס לי דליכא למימר מעצמן הלכו אללו: **וסרי היא יוואא מסתם ידו**. שהוא צא לגרשה: **לא ידעה לאקניוי**. לא גמרה ומקנייה דבר שאין צלצה לתת מתנה גמורה ולא גירשה אלא צשלה ואנן צעינן ונתנ^א: **אף הוא העיד**. רבי יהודה צן צבא צמס' עדיות: **ה"ג והא צעינא ספר מקנה וליא**. שהמקנה לרין' לכתוב את השטר שדי מכורה לך דמההוא קרא נפקא לן צפ"ק דקידושין (דף טו:). **אלא לאו**. ש"מ כי מקני ליה שפיר דמי ואף על גב דאין צדעמו של נותן שיעצבנו המקבל אללו:

זקן והיה בו זקן אחד והיה מלוה לכל בני הכפר וכותב בכתב ידו ואחרים חותמים ובא מעשה לפני חכמים והכשירוהו ואמאי הא בעינא^ב ספר מקנה וליכא אלא לאו משום דלמרין אקניי מקנה להו אמר רבא ומאי קושיא דילמא זקן

הקומץ (מנחות דף לה.) משום דכתיב צהו וכתבתם כתיבה תמה אבל בגט ליכא קפיפא דלפי' ספר רדיו לא צעינן בגט^ד דספר דכתב בגט לספירת דברים הוא דלתא (לקמן כא.):
בבתובת קעקע. מדאורייתא ליכא איסורא עד שיכתוב ויקעקע צדיו וצכחול כדתנן צפ"ג דמכות (דף כא.) ולר' שמעון אינו חייב אפי' כתב וקעקע עד שיכתוב את השם פי' שס דע"ו כדמפרש התם בגמרא ומיהו איסורא דרבנן איכא הכא^ה דלפי' אפר מקלה אסור ליתן על גבי מכתו מפני שנראה ככתובת קעקע ואפי' היא הכא איסורא דאורייתא מ"מ הוי גט כדלמר'ר' לעיל כתבו על איסורי הנאה כשר אע"ג דאסור לכתוב דהא מיתנהי צאיסורי הנאה: **ר'נ"ש** דאמר ריש ל'קיש הגורדות אין להם חוקה. פי' לאלתר אלא עד ג' שנים יש להם חוקה כדלמרין צחוקת הצמים (צ"צ דף לו.) וא"ת מתני' הוה ליה לאתויי דתנן התם (דף כה.) העבדים חוקתן ג' שנים מיום ליום אבל לאלתר לא ועוד מאי קמ"ל ריש לקיש מתני' היא דוחק לומר כמו שפי' הרצ ר' יהודה מקורצני"ל דריש לקיש אמא לאשמועינן אפי' כהה"ג דאיירי הכא שהגט כתוב על ידו או על קרן של פרה דאיכא הוכחה קצת דיהציה לאשה אפ"ה אין לה חוקה ולהכי מיייתי מר"ל דא"כ הוה ליה לפרושי צהדיא כיון דלא אינטריך לאשמועינן אלא צבי האי גוונא אלא י"ל^ו דמתמני' לא שמעינן גודרות דה"א דוקא עבדים צדני דעת^ז ועיילי מנפשייהו^ח אבל גודרות אין דרכם לילך לצית איש נכרי ולהכי ה"א הכא^ט שהגט כתוב על ידו ומוכח קצת שהוא שלה יש לה חוקה להכי מיייתי מגודרות דאין להם חוקה אע"פ שיש הוכחה דלא עיילי מנפשייהו כמו עבדים: **אשה לא ידעה לאקניוי**. פירוש דגזר שהוא מחזיר לה ולא גמרה ומיקניא ליה אלא בתורת שאילה משאלתו לו^י אע"ג דלמר' לעיל דדמי כתיבה סופר אקנו ליה רבנן מדידה^{יא} מ"מ טבאלא דידה לא מקנו ליה ואת"י וכי לא ידע מתני' (י^ב [דכותבת] דפשיט מינה צסמון דהאשה כותבת את גיטה וי"ל דמני' לדחוי דכותבת על קלף צבעל אלא שנותנת שצר הכתיבה ורב אשי דפשיט מינה משמע ליה^{יג} דלריי צקלף שלה: **וברתב** בכתב ידו ואחרים חותמים. ^{יד} ואס תלמר מה ענין שטרי הלואה לגט דאינס אלא לרליה ופי' צמלוה על פה היה גובה ממשעבדי אי לא משום דאין לה קול כדלמרין צחוקת הצמים (צ"צ מנב.) דמאן דיוץ^{טז} צלנעה יוצק ומכר^{יז} שיש לו קול אמרינן (שס מא:) המוכר שדהו צעדים גובה מנכסים משועבדים ונראה לפרש דנראה לגמרל דמסתמא כיון שהיה מלוה לכל צמי העיר גס הם היו עושים לו טובה ונותנים לו צמתנה או מוכרים לו שדות^{יח} דפעמים שלא היו קנוין לו אלא צשטר כגון שדי נתונה לך או מכורה לך^{יט} וגם השטרות האלו היה כותב אותם ואחרים חותמים:

^אכל

מסורת הש"ס

(א) [מוספתא פ"צ] לקמן ע"ה. (ב) [סוטה יח.]. (ג) [נעיל ט: וש"נ.]. (ד) ר"מ מ"ו. (ה) כמובת פד: צ"צ לו. (ו) רש"ל מ"ו. (ז) עדיות פ"ב מ"ג. (ח) [דברים כד.]. (ט) [סוכה מא:]. (י) [נעיל יט.]. (יא) [דברים כד.]. (יב) גי' מנדל דוד,

—s—

תורה אור השלם

1. וְיִשְׁשׁוּ אֶת צִיץ גִּזְר הַקֹּדֶשׁ וְזָבֵד טוֹהֵר וְיִכְתְּבוּ עָלָיו מִכְתָּב פְּתוּחֵי זִתּוֹתָם קֹדֶשׁ לַיהוָה שְׂמוֹת לֹט לְכָל יוֹם כִּי יִקָּח אִישׁ אֶשְׁהָ וּבְעֶלְהָ וְיִדְּהָ אִם לֹא תִמְצָאן חֹן בְּעֵינָיו כִּי מִצָּא כֹה עֲרֹות דְּבָר וְכָתֵב לָהּ סֵפֶר בְּרִיתָתָּ וְיִתֵּן בְּיָדָהּ וְשָׁלְחָהּ מִבֵּיתוֹ:

דברים כד א
3. וְאָסַף אֶת סֵפֶר הַמִּקְנָה אֶת הַתְּהֻתֹם הַמִּצְוָה וְהַחֻקִּים וְאֵת הַגְּלוּיִ: ירמיהו לב יא

—s—

מוסף רש"י

והנייר שלי. לא יהיב לה ולא מיד, ומתמלא אמר ומנן צדיה [קטן עה.]. הגודרות. צמה דקה, על שס (צמדכר גב) גדרות לאן (מכותב טז) גדרות לאן ועל צבד המהלך צדריסם וכסוקים (ושב"ט ב"ב גו.). אין לחן חזקה. אין המחקק צסה יכול לומר לקושין איז ציד, שמה מלאן והכניסן צצומו לפי שדרכן להלך צחדות (מכותב טז: וכענין ושב"ט שס.].

—s—

מוסף תוספות

א. של קלף. מוס' ה"א"ש. ב. (ד')למא לאו 'מפני' שנוגעת זו לזו. אקרא. צכ"א. א. אבל אינה נוגעת בחברתה כמלא גימא [וכי' אבל לפי פירש"י ד"ל דבריו ריב"ם ד"ל מכרצא]. צכ"א. ד. ומתני' תנן כותבין על כל דבר המתקנין אפי' על שלה של זית. מוס' ה"א"ש. ה. אם שם בה כוחל. מוס' ה"א"ש. ו. דאצטרך ל' לר"ל לאשמעינן גודרות. מוס' ה"א"ש. ז. ושמא יקניטנו רבו. חמ"ן. ח. אצל חבריו. טעמ"א. ויאמר של זה אני. ט. [דן]כגודרות רמ"ן. י. אבל ליכא לפרושי דלא ידעה לאקניוי כלל דמי איכא למימר שלא יהא ממכרה ממכר. י"ן. יא. ומשום הפקר ב"ד הפקר וא"כ כי לא ידעה לאקניי מאי. טעמ"א. יב. מדוקנין שמוא. ר"ן לקמן כא. ד"ה אלא יג. ופשיטא ל' דעל קלף שלו הי' כותב, דאל"כ מה אסודרות' דר' יהודה כן בבא. מוס' ה"א"ש. יד. הא לאו הכי, גביא מן דינא. צכ"א. וכיון דאיכא שטרא הא איכא קלא אע"ג דליתיה שטר מקנה. ר"ן. יו. שדהו בעדים. מוס' ה"א"ש. יז. מפני דוחקן. מוס' ה"א"ש. יח. ואז בעינן ספר מקנה כיון דליכא וזוי. צכ"א.